

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 598/2539 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีวัฒน์ค้าข้าว โจทก์
นายดำเนิน ปลื้ม กับพวก จำเลย
ป.วิ.พ. มาตรา 172

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ลูกจ้างโจทก์ได้ขับรถบรรทุกของโจทก์ออกจากห้องซังน้ำ
หนักมาจอดรอที่ไหล่ทางเพื่อออกสู่ถนนสายเลียงเมือง ได้มีรถบรรทุกขับโดยจำเลยที่
1 ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังว่ามีรถบรรทุกของโจทก์จอดรอเพื่อ
ออกสู่ถนนสายเลียงเมืองอยู่ เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนบริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกของ
โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นฟ้องที่ได้บรรยายถึงเหตุที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 ประมาท
เลินเล่อไว้ชัดแจ้งเพียงพอที่จะให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เข้าใจได้แล้ว สำหรับราย
ละเอียดต่าง ๆ ในขณะเกิดเหตุเป็นอย่างไรโจทก์อาจนำสืบได้ในชั้นพิจารณาฟ้องของ
โจทก์จึงชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 แล้ว

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ลูกจ้างโจทก์ได้ขับรถบรรทุกของโจทก์ออกจากห้องซังน้ำ
หนักมาจอดรอที่ไหล่ทางเพื่อออกสู่ถนนสายเลียงเมือง ได้มีรถบรรทุกขับโดยจำเลยที่
1 ด้วยความประมาทปราศจากความระมัดระวังว่ามีรถบรรทุกของโจทก์จอดรอเพื่อ
ออกสู่ถนนสายเลียงเมืองอยู่ เป็นเหตุให้เฉี่ยวชนบริเวณด้านหน้าของรถบรรทุกของ
โจทก์ได้รับความเสียหาย เป็นฟ้องที่ได้บรรยายถึงเหตุที่อ้างว่าจำเลยที่ 1 ประมาท
เลินเล่อไว้ชัดแจ้งเพียงพอที่จะให้จำเลยที่ 2 และที่ 3 เข้าใจได้แล้ว สำหรับราย

ละเอียดย่าง ๑ ในขณะเกิดเหตุเป็นอย่างไรโจทก์อาจนำสืบได้ในชั้นพิจารณาฟ้องของ
โจทก์จึงชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 172 แล้ว

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-บุญธรรม อยู่พัก-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลจังหวัดชลบุรี - นางสาวจิตตรา กาญจนะประเสริฐ

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายทองหล่อ โฉมงาม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ